

ДОГОВІР № 01/01/2026-1
на технічне обслуговування та ремонт автомобілів

м. Кропивницький

01 січня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГРЕЙН ЛОГІСТИК", особі директора Юрко Володимира Олеговича, який діє на підставі Статуту, що іменується далі «Замовник», з одного боку, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДОВОЛЬЧА ФАБРИКА», в особі директора Бобошко Марини Михайлівни, яка діє на підставі Статуту, що іменується далі «Виконавець», з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, уклали цей Договір на технічне обслуговування та ремонт автомобілів (далі - Договір) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. Автомобіль – транспортний засіб, що належить Замовнику на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі договору (оренди, фінансового лізингу, тощо), відносно якого здійснюється надання послуг Виконавцем за цим Договором.

1.2. Замовник – власник Автомобіля(ів), зазначений у Свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, або особа, повноваження якої визначені законом чи договором, та/або належним чином оформленим дорученням (довіреністю), або підтверджені у інший спосіб відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.3. Виконавець – юридична особа, яка відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору здійснює діяльність з технічного обслуговування та/або ремонту транспортних засобів і зобов'язується виконати роботи за Заявкою Замовника.

1.4. Роботи – комплекс заходів з ремонту та/або технічного обслуговування Автомобіля(ів), що здійснюється Виконавцем відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства.

1.5. Заявка на виконання робіт – це документ, що погоджений Сторонами відповідно до цього Договору, який містить конкретизовані умови окремого замовлення, зокрема відомості про транспортний засіб, перелік та обсяг робіт, їх вартість, строк виконання та інші погоджені Сторонами умови, і є невід'ємною частиною цього Договору.

1.6. Акт виконаних робіт – це первинний обліковий документ, підписаний Сторонами, який підтверджує факт, обсяг та належну якість виконаних Виконавцем робіт за відповідною Заявкою, а також слугує підставою для їх прийняття Замовником та здійснення оплати відповідно до умов цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується здійснювати комплекс робіт по сервісно-технічному обслуговуванню і ремонту (далі – роботи) Автомобіля(ів), власником яких є Замовник та/або, щодо яких він має право володіння і користування, а Замовник зобов'язується прийняти Автомобіль після здійснення Виконавцем робіт та оплатити виконанні роботи у строк та на умовах, що вказані в цьому Договорі та Заявці на виконання робіт (далі – Заявка), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Види робіт, строки та їх виконання погоджуються Сторонами та вказуються у відповідних Заявках, оформлених у письмовій або електронній формі. У разі використання Виконавцем матеріалів або запасних частин, їх вид, якість і вартість погоджуються Сторонами у Заявці.

2.3. Роботи виконуються відповідно до «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 року № 615 та вимог ДСТУ 2322-93, ДСТУ 3649-97.

2.4. Цим Договором не регулюються будь-які відносини щодо гарантійного обслуговування Автомобілів Замовника.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складається з фактичної вартості надання Робіт Виконавцем, виходячи з вартості нормативного часу (вартості однієї нормо-години) послуг помноженої на кількість необхідного для виконання таких робіт нормативного часу та вартості запасних частин і витратних матеріалів та зазначається Виконавцем в Акті виконаних робіт та рахунку-фактурі.

- 3.2. За погодженням Сторін можлива попередня оплата частини вартості робіт (аванс).
- 3.3. Оплата за виконані роботи проводиться Замовником по факту виконання робіт, в строк, не пізніше 3 робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт, якщо інше не погоджено Сторонами.
- 3.4. Моментом здійснення Замовником оплати за виконанні роботи вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
- 3.5. Оплата послуг проводиться у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Виконавця.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 4.1. Роботи виконуються відповідно до Заявки, що підписується уповноваженими представниками Сторін. У Заявці зазначається: погоджений перелік необхідних робіт, їх вартість, перелік та вартість запасних частин та матеріалів, які плануються використовувати, вартість та перелік допоміжних матеріалів, які плануються використовувати.
- 4.2. За погодженням Сторін у Заявці можуть зазначатися строки виконання окремих етапів робіт. Виконавець зобов'язується дотримуватися зазначених строків, а зміна строків можливе лише за письмовим погодженням Сторін.
- 4.3. Запасні частини, що були замінені (демонтовані) в процесу ремонту або технічного обслуговування Автомобіля(ів), повертаються Замовнику в момент отримання Автомобіля(ів) з ремонту або технічного обслуговування.
- 4.4. Після виконання робіт, Виконавець надає Замовнику Акт виконаних робіт.
- 4.5. Акт виконаних робіт повинен бути підписаний Сторонами протягом 7 робочих днів з дати виконання робіт.
- 4.6. По закінченню робіт та підписання Акту виконаних робіт, Автомобіль(і) видається особі, уповноваженій Замовником на отримання Автомобіля(ів), за наявності документа, що підтверджує повноваження отримувати Автомобіль(і).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Права та обов'язки Виконавця:
 - 5.1.1. Забезпечити своєчасне та якісне виконання робіт з ремонту та/або технічного обслуговування Автомобілів Замовника;
 - 5.1.2. Забезпечити наявність необхідної кількості запасних частин, паливо-мастильних матеріалів, що використовуються при технічному обслуговуванні чи ремонті Автомобіля;
 - 5.1.3. Виконувати Роботи в строки, визначені в Заявці, за умови наявності у Виконавця всіх необхідних запасних частин та матеріалів;
 - 5.1.4. У випадку надання Замовником вказівок (побажань) щодо виконання Робіт, при дотриманні яких (вказівок, побажань) може виникнути загроза щодо якості та придатності результатів Роботи, попередити про те, що додержання таких вказівок (побажань) Замовника загрожує якості або придатності результату Роботи;
 - 5.1.5. Попередити про наявність інших обставин, не залежних від Виконавця, що можуть загрожувати придатності та/або міцності та/або якості виконуваних Робіт;
 - 5.1.6. Інформувати Замовника про виявлення при виконанні Робіт будь-яких недоліків Автомобіля(ів), або недоліків, що впливають на безпеку його експлуатації та наполягати, при наявності технічної можливості, усунути виявлені недоліки Автомобіля(ів) Замовника;
 - 5.1.7. У випадку, коли виявлені недоліки унеможливають подальше виконання погоджених Робіт та/або усунення цих недоліків після закінчення виконання погоджених Робіт може призвести до збільшення вартості робіт по їх усуненню у порівнянні з вартістю робіт на момент їх виявлення, перебіг строків виконання погоджених Робіт призупиняється до моменту надання Замовником письмової згоди на усунення виявлених недоліків або відповідної відмови.
- 5.2. Права та обов'язки Замовника:
 - 5.2.1. Вимагати якісного та своєчасного виконання Робіт;
 - 5.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити розрахунок у строки та на умовах, встановлених Договором;
 - 5.2.3. Прийняти виконані Роботи не пізніше 3 днів з дня отримання повідомлення Виконавця про закінчення Робіт та забрати Автомобіль;
 - 5.2.4. Під час отримання Автомобіля від Виконавця, Замовник зобов'язаний провести обстеження встановлених під час ремонту агрегатів та вузлів на предмет відповідності. Прийняттям

Автомобіля Замовник підтверджує належне виконання Робіт Виконавцем;

5.2.5. До моменту передання Автомобіля Виконавцю, надати Виконавцю відповідні документи, які підтверджують право Замовника на користування Автомобілем, якщо він не є власником

5.2.6. Належним чином уповноважити представника (ів) та передати необхідні документи для оформлення необхідних документів пов'язаних з проведення технічного обслуговування чи ремонту Автомобілів (паспорт, посвідчення або інший документ, свідоцтво про реєстрацію автомобіля, довіреність та ін.).

5.2.7. Замовник зобов'язаний до моменту передачі Автомобіля Виконавцю забрати з Автомобіля всі особисті речі. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі, залишені Замовником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору, якщо інше прямо не передбачено цим Договором.

6.2. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від повного виконання зобов'язань за цим Договором.

6.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність реквізитів, зазначених у цьому Договорі, та зобов'язуються повідомляти одна одну про їх зміну в письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів. У разі неповідомлення відповідна Сторона несе ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із таким неповідомленням.

6.4. Претензії щодо якості або обсягу виконаних Робіт повинні бути пред'явлені Замовником у письмовій формі протягом 7 робочих днів з моменту підписання Акта виконаних робіт. У разі непред'явлення претензій у зазначений строк Роботи вважаються прийнятими без зауважень.

6.5. У разі виявлення недоліків виконаних Робіт Замовник має право вимагати безоплатного усунення таких недоліків у розумний строк. Усунення недоліків здійснюється Виконавцем за умови, що такі недоліки виникли з його вини. Вимоги про заміну деталей або агрегатів застосовуються лише у разі неможливості усунення недоліків.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за приховані недоліки Автомобіля(ів), зумовлені його технічним станом, зносом або експлуатацією до передачі в ремонт, а також за недоліки, що виникли внаслідок надання Замовником недостовірної інформації або матеріалів.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: воєнних дій, збройних конфліктів, терористичних актів, аварій, пожеж, повеней, землетрусів, інших природних або техногенних катастроф, масових заворушень, які виникли після укладення цього Договору, не залежать від волі Сторін, безпосередньо унеможливають виконання зобов'язань та не могли бути передбачені або відвернуті розумними заходами.

7.2. Обставини непереборної сили, на які посилається зацікавлена сторона, а також причинний зв'язок зазначених обставин із невиконанням відповідною стороною обов'язків за Договором, мають бути підтверджені сертифікатом Торгово-Промислової Палати України.

7.3. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

7.5. У разі якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль та унеможливає подальше виконання Договору, кожна зі Сторін має право розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним законодавством України

7.6. Сторони домовились, що військова агресія російської федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану з 24.02.2022 відповідно до Указу Президента від 28.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з наступним продовженням строку дії воєнного стану в Україні) не є підставою форс-мажору та не може бути підставою для розірвання

Договору та не є підставою для звільнення від відповідальності Сторін Договору за невиконання / неналежне виконання обов'язків, передбачених Договором.

У разі, якщо будь-яка з Сторін, що отримає прямий або опосередкований вплив (чи загрозу такого впливу) через військову агресію та воєнний стан та виявить намір послатися на зазначену військову агресію та воєнний стан як на форс-мажорні обставини для цього Договору, така постраждала Сторона зобов'язана невідкладно із урахуванням доступних можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити про це іншу Сторону та описати яким саме чином вплив військової агресії та воєнного стану стали обставинами непереборної сили для виконання цього Договору. Сторона, що отримає зазначене повідомлення, може або погодитися із оцінкою іншої Сторони відповідних обставин як непереборної сили для виконання цього Договору, або ж вимагати від іншої Сторони надання належного посвідчення наявності відповідних обставин як непереборної сили для виконання саме цього Договору Торгово-Промисловою Палатою України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. При виникненні суперечок по цьому Договору, Сторони приймуть усі заходи до їх вирішення шляхом переговорів. При недосягненні взаємної домовленості, суперечки передаються на розгляд до відповідного суду.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків до повного їх виконання.

9.2. Якщо за 1 (один) місяць до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін не надішле письмове повідомлення іншій Стороні про припинення дії цього Договору, дія цього Договору автоматично продовжується на тих самих умовах на кожний наступний календарний рік.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності лише за умови, що вони складені в письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін.

10.3. Сторони погодили, що будь-які повідомлення/ вимоги здійснені Виконавцем будуть вважатися здійсненими належним чином у випадку, якщо вони вчинені у письмовому вигляді та направлені Замовнику поштою та/або направлені Виконавцем Замовнику на вказану ним адресу електронної пошти та/або направленні Виконавцем Замовнику за допомогою СМС (SMS) чи інших месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram, тощо). Замовник зобов'язується кожного дня перевіряти свою електронну пошту/мобільний телефон, тощо та забезпечити її/його належне функціонування, тому Сторони погодили, що датою повідомлення Виконавцем Замовника вважатиметься день, що слідує за днем відправлення Виконавцем повідомлення електронною поштою/СМС/месенджерами, тощо.

10.4. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.5. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.6. У випадку, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень Договору буде визнано недійсним, незаконним або будь-яким чином втратить свою юридичну чинність, ця обставина не впливає на дійсність чи юридичну чинність інших положень Договору.

10.7. Сторони погоджуються, що у випадку, якщо будь-яке з положень Договору виявиться незаконним або таким, що втратило силу, вони негайно розпочнуть переговори з метою заміни такого положення, щоб у зміненому вигляді воно стало дійсним і законним, а також у максимально можливому ступені відображало первісні наміри Сторін щодо змісту їх прав і обов'язків.

10.8. Якщо одна зі Сторін у будь-який час не наполягає на виконанні кожною зі Сторін будь-якого з положень Договору, це не повинно ні в якій мірі вплинути на повноту прав у відношенні вимоги виконання такого надалі. Відмова кожної із Сторін від визнання порушення будь-якого з зобов'язань за Договором не означає відмови від самого зобов'язання.

10.9. Невиконання будь-якою Стороною будь-якого зі своїх прав, передбачених Договором, не означає відмови від цих прав.

10.10. Замовник надає Виконавцю беззаперечну та безвідкличну згоду на обробку та використання своїх персональних даних, що надані з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ТОВ "УКРГРЕЙН ЛОГІСТИК"

Адреса: 01133, Україна, м. Київ, Б. Лесі
Українки, будинок 34 офіс 408, кабінет 12
Код ЄДРПОУ 44599797
ПІН 445997926585
р/рах UA503052990000026007026236014
АТ КБ ПРИВАТБАНК
Тел. +380507412502
ukrgrainlogistik@gmail.com

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА ФАБРИКА»

Адреса: Україна, 26200, Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н., м. Мала Виска,
вул. Новомиргородське шосе, буд 6,
Код ЄДРПОУ 41058848
ПІН 410588411106
р/р UA623282090000026005000038188 в АБ
«Південний» МФО 328209
р/р UA173005280000026003000047244 в АТ
«ОТП БАНК» МФО 300528

Директор _____ Володимир ІОРКО

Директор _____ Марина БОБОШКО